

【위임기관 무배분 공매 진행 부적정】

- 「국세징수법」 제57조 제1항 제4호에 따르면 압류재산의 총 추산가액이 강제징수비(선순위채권액 포함)를 징수하면 남은 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 압류를 즉시 해제하되
 - 교부청구나 참가압류와 관계된 체납액에 충당될 여지가 있는 경우에는 강제징수 절차를 진행할 수 있다고 되어 있으며, 이 경우 「압류재산매각업무요강」 제16조 제1항에 따르면 위임기관과 협의 후 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있음
- 그런데 2022. 11. 17. ■■■■세무서로부터 수입한 체납자 ㉔㉔㉔ 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX)의 경우 위임기관 조세채권보다 배분순위가 우선하는 당해세 및 근저당권으로 인해 위임기관에 회수실익이 없는데도 협의없이 공매를 진행하여 위임기관인 ■■■■세무서에는 배분이 없는 등
 - 다른 과세기관에는 배분이 있으나 위임기관에는 실익이 없는데도 협의없이 공매를 진행한 2건이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 현지주의 조치